

1501020-17.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induze a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501020-17.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501020-17.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DA SILVA LIMA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra EDUARDO DA SILVA LIMA, qualificado à fl. 07, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 18h27min, na Avenida Brasil, nº 1.360, Vila Comercial, nesta Comarca de Presidente Prudente, o denunciado trazia consigo droga, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em 03 (três) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total aproximado de 0,32g (trinta e dois centigramas - lacre nº 0036122), conforme boletim de ocorrência de fls. 33/35, auto de exibição e apreensão de fl. 36, laudo de constatação provisório de fls. 40/42 e fotografias de fl. 37. Segundo se apurou, o denunciado, no dia dos fatos, saiu da

Penitenciária de Tupi Paulista, onde estava recluso, dirigiu-se ao município de Presidente Prudente/SP, adquiriu as porções da droga acima mencionada de terceira pessoa até o momento não identificada e passou a trazê-la consigo em mãos, pelo terminal rodoviário local, com vistas a comercializá-las ilicitamente. Cumpre esclarecer que os policiais militares receberam, via Copom, informação de que um rapaz estava trazendo consigo drogas no Terminal Rodoviário desta urbe. No local indicado, abordaram o suspeito, depois identificado como sendo o denunciado, e constataram que ele havia acabado de sair da Penitenciária de Tupi Paulista. Em revista pessoal, localizaram com o imputado, no bolso de sua bermuda, as 03 (três) porções de crack acima descritas. O denunciado admitiu que havia comprado R\$ 100,00 (cem reais) em droga na linha férrea, de pessoa desconhecida, um pouco antes da abordagem policial, fracionou-a em 10 (dez) pedras e estava vendendo cada porção de crack por R\$ 10,00 (dez reais). Disse que havia dado o dinheiro obtido com a venda da droga para um amigo – que não foi identificado – comprar algo para comerem. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, confirmando a informação recebida pelos policiais militares sobre o tráfico de drogas realizado no terminal rodoviário, tendo como vendedor o denunciado, somada às porções de crack apreendidas em sua posse, já fracionadas e embaladas para a venda, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga apreendida seria destinada ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 144/145), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 148), o despacho de fls. 150/154, de 2 de fevereiro de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas. Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 171), pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 171), requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória, uma vez que só tem a confissão isolada do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou ainda, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei nº 11343/06, pois há dúvidas quanto a destinação das drogas, haja vista a quantia ínfima de dinheiro e drogas com acusado. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que seja aplicada a pena no mínimo legal, em regime diverso do fechado, ante a sua confissão em Juízo.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 36; pela fotografia de fl. 37; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 40/42; pelo laudo químico toxicológico de fls. 119/121, atestando – Item Único (Acondicionado sob o lacre D8 DSPP 0036122) Descrição: Um invólucro plástico do tipo "filme" retorcido encerrando porção de material sólido petrificado de cor amarelada Massa Bruta e/ou Quantidade: 6,92 grama(s) - seis gramas e noventa e dois centigramas. Massa Líquida: 0,32 centigrama(s) - trinta e sete centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, o PM Rafael Seles Brogiatto, sob o crivo do contraditório declarou que foram informados via Copom de um indivíduo praticando o tráfico de drogas próximo a

rodoviária e já era procurado. Efetuamos a abordagem e com ele foram encontradas três porções de crack. Indagado, disse que mais cedo havia comprado uma porção maior de crack e depois de fracionada, vendia em porções menores, e que somente havia restado três porções. Ele disse que havia pago R\$ 100,00 pela droga na linha férrea. Afirma que ele possuía uma pequena quantia em dinheiro e que a maior parte havia passado para outro rapaz, não se lembra se era para comprar bebidas. O réu Eduardo da Silva Lima, em seu interrogatório declarou que já foi preso e cumpriu pena de prisão anteriormente. Sobre os fatos disse que são verdadeiros, que realmente estava vendendo a droga. Disse que se arrepende, mas que estava vendendo mesmo.

Em sede inquisitiva, o réu Eduardo declarou que saiu da Penitenciária naquele dia e para levantar dinheiro, comprou uma pedra bruta de crack e após fraciona-la em dez pedras menores, venderia cada uma por R\$ 10,00 para obter um dinheiro para sua alimentação. Evidente que sua confissão em Juízo sem pormenores, é coerente com sua versão inicial.

O valor probante da confissão em juízo é inequívoco.

Transcrevo trechos doutrinários a respeito:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete Processo Penal ed .Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que "a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa". (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1.999, pág. 114).

O Policial Militar Rafael Seles Brogiato, informou que abordou o réu e com ele foi encontrada as porções de crack e dinheiro e confirmou após ser indagado sobre as drogas, que estava vendendo.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas

que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))”

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que “em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário” (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que “pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis” (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez, até porque confessou a prática do tráfico de drogas.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a tese defensiva de ausência de provas para a condenação do réu, unicamente na confissão do réu, nem mesmo no pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, que tanto no veículo do autor como escondido em sua residência, ambas demonstram a principal destinação das drogas, em maior gravidade, uma folha de papel com anotações diversas que contem contas, dados pessoas, valores, altíssimos para quem é motorista de aplicativo, bem como a balança encontrada na residência.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: “CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico.” (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

“TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e

as circunstâncias em que se dá a sua prisão.” (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.). “ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos.” (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: “Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido” (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745); “Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão” (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Por fim, fica devidamente evidenciado que o réu, foi pego quando estava com certa quantidade de droga, pronta para a venda a terceiro, e o valor arrecadado com a venda de outras porções, teria dado a uma terceira pessoa para, provavelmente, comprar comidas e bebidas para ambos, embora essa terceira pessoa não ter sido localizado, em nada mudaria o cenário de flagrância em que o réu se encontrava. Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e, de rigor, a condenação por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

Verifica-se que consta em sua folha de antecedentes criminais e certidão de distribuição de processos de fls. 45/64, que o réu já foi condenado recentemente por crime de tráfico de drogas, pois, logo após sair da prisão, ou seja, no mesmo dia, veio a ser preso novamente e processado por idêntico crime, demonstrando que seu comportamento não é merecedor de quaisquer benefícios.

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que lhes são desfavoráveis, por ser possuidor de maus antecedentes, conforme consta a fl. 61 (Foro de Embu-Guaçu - Vara Única. Ação Penal de Competência do Júri: 0000031-67.2006.8.26.0177 (177.01.2006.000031) Situação: Extinto. Data: 04/04/2007. 13/09/2006 Sentença de Pronúncia (Artigo(s): ART. 121, § 2º, INC. I e IV, DO CÓD. PENAL E NO ART. 14 DA LEI 10826/03. 06/10/2006 Trânsito em Julgado para o Ministério Público 14/11/2006 Trânsito em Julgado do Réu 30/01/2008 Sentença Condenatória (Privativa de Liberdade: Tipo de Privativa: Reclusão, Regime: fechado, Tempo: 14 Ano(s), Multa: Tipo de Multa: Pelo C.P. ou pela L.C.P Quantidade Dias: 10 Valor Base: 1, fixado o valor unitário no mínimo legal Artigo(s): ARTIGO 121, § 2º, INC. I e IV, DO COD. PENAL E ART 14 LEI 10826/03. 30/01/2008 Trânsito em Julgado do Réu. 06/02/2008 Trânsito em Julgado para o Ministério Público. 05/07/2018 Pena cumprida ou julgada extinta), fixo a pena base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pagar a multa de 583

(quinhentos e oitenta e três) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência específica, conforme consta em registro de distribuição de processo (fls. 95 - Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0000445-88.2018.8.26.0583 (0000860-59.2019.8.26.0996) Situação: Suspenso. Data: 13/06/2018. Autor: Justiça Pública. 21/11/2018 Sentença Condenatória (Art. 33 "caput" do(a) SISNAD; Reclusão: cinco anos; Regime: Fechado; Multa de 500 dias. Valor da multa R\$ 15.900,00;) 03/12/2018 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 24/01/2019 Processo de Execução Iniciado (Processo atual: 0000860-59.2019.8.26.0996) 11/07/2019 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação (Art. 33 "caput" do(a) SISNAD; Reclusão: cinco anos; Regime: Fechado; Multa de 500 dias. Valor da multa R\$ 15.900,00;) 06/08/2019 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) 28/08/2019 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação)), promovo o aumento da pena em 1/6 (um sexto), todavia, compenso com a atenuante genérica da confissão espontânea, conforme dispõe o artigo 65, inciso IIII, alínea "d", do Código Penal. Ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que a torno definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pagar a multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Não faz o réu jus a redução da pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão de ser reincidente específico, e de acordo com o artigo 44, da Lei nº 11.343/06 impede qualquer benefício ao réu.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.464/06, o que não fere qualquer princípio constitucional, uma vez que está em conformidade com o disposto no art. 5.º, incs. XXXIX, XLVI e XLIII, da Constituição Federal.

Ademais, é incompatível outro regime, pois se trata de crime equiparado a hediondo, portanto, de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade, inclusive, por se tratar de réu reincidente, único compatível com sua condição.

Inviável qualquer substituição diante do montante da pena, pelos mesmos motivos acima expostos.

Incabível o "sursis", por não preencher os requisitos do artigo 77, inc. II, do Código Penal e por ser incompatível com o regime semiaberto previsto na Lei 8072/90.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu EDUARDO DA SILVA LIMA, RG: 25440662, nascido em 12/11/1975, natural de São Paulo - SP, filho de José Luciano de Lima e Helia Maria da Silva Lima, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar a multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Ainda sobrevivem os motivos da decretação da prisão preventiva do réu nestes autos e por ter ele respondido todo o processo preso, agora imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença.

INCONTINENTE, comunique-se a sentença no presídio que ele se encontrar.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça.

Intimem-se.
Presidente Prudente, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA